

처분요구서

제 목 : 안전관리비 정산 소홀

관계부서 : 음식물자원화사업처

처분구분 : 시정요구

내 용

1. 개 요

- 음식물자원화사업처에서는 [표1] “음식물자원화사업처 안전관리비 지급 현황”과 같이 ‘퇴비화시설 플라이트 컨베이어 보수공사’ 등 3건의 계약에 대해 공사 종료 후 안전관리비를 지급하였다.

[표1] 음식물자원화사업처 안전관리비 지급 현황

(단위:원)

사 업 명	발주 금액	계약 금액	계약일	안전관리비		도급자
				계상금액	미정산액	
퇴비화시설 플라이트 컨베이어 보수공사	45,900,000	40,451,200	2017.10.18.	1,344,182	230,000	(주)@@@@@
후부숙조 보수공사	39,830,000	38,500,000	2018.10. 1.	790,346 ¹⁾	790,346	(주)##
M-607,611(B),612 퇴비이송 플라이트컨베이어 제작 교체	80,986,000	71,925,800	2018.11. 6.	1,519,723 ²⁾	1,519,723	\$\$\$\$
합 계					2,540,069	

2. 관계 법·규정

- 「산업안전보건법」 제30조 및 노동부고시 제2014-37호 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제1항 규정에 따라 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비를 안전관리자

1) 817,656원(발주금액 중 안전관리비 계상액) × 96.66%(낙찰율)

2) 1,711,208원(발주금액 중 안전관리비 계상액) × 88.81%(낙찰율)

등의 인건비 및 각종 업무 수당 등 항목별 사용기준에 따라 건설 사업장에서 근무하는 근로자의 산업재해 및 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용하여야 한다.

- 또한, 같은 기준 제8조(목적외 사용금액에 대한 감액 등)에 의하면 안전관리비를 다른 목적으로 사용하거나, 사용하지 않은 금액에 대하여는 이를 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구하도록 하고, 제9조(확인) 제1항에 따라 수급인 또는 자기공사자는 안전관리비 사용내역에 대하여 공사 종료시 확인 받도록 규정하고 있다.

3. 확인된 문제점

- 그럼에도 위 사업처에서는 [표1]과 같이 2018년 10월 1일 ‘후부숙조 보수공사’ 및 같은 해 11월 6일 ‘퇴비이송 플라이트 컨베이어 제작 교체’와 관련해 안전관리비를 지급하면서 사용내역과 관련 증빙의 확인 없이 각각 790,352원과 1,519,768원을 지급하였으며,
- 2017년 10월 18일 ‘퇴비화시설 플라이트 컨베이어 보수공사’와 관련해 안전관리비 1,344,182원을 지급하면서 사용불가 품목인 장갑류와 작업복 구입에 사용한 230,000원에 대해 정산 없이 준공하였다.
[표2] 참조

조치할 사항 음식물자원화사업처에서는

- ① 앞으로 안전관리비 정산 시 사용내역과 증빙의 확인 없이 지급되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며
- ② 위 [표1]에서 (주)@@@@@ 등 3개 업체에 지급된 안전관리비 미정산액 2,540,069원을 즉시 회수하시기 바랍니다.

[표2] 안전관리비 사용 내역

(단위:원)

사 업 명	품목	수량(개)	금액	비고
퇴비화시설 플라이트 컨베이어 보수공사	마스크	100	70,000	
	방진마스크	2	62,000	
	마스크 필터	20	100,000	
	안전화	8	295,182	
	안전벨트(K2)	4	510,000	
	각반	10	15,000	
	방진복	5	20,000	
	안전 조끼	5	42,000	
	장갑	300	54,000	사용 불가
	장갑(코팅)	100	20,000	사용 불가
	긴 팔티	6	60,000	사용 불가
	춘추하	6	96,000	사용 불가
합계			1,344,182	감액대상 금액 : 230,000원